RESUMÉ — Úroky z prodlení a související částky

351/2013 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Stanoví zákonné výpočty úroků a vymezených nákladů a odměn v soukromém právu.

Zásady a nosné koncepty: Zákonná návaznost, časově určený výpočet a odlišení úroku od sankce či náhrady.

Systematika: Úrok z prodlení, paušální náklady pohledávky, další zákonem vymezené částky a odměna likvidátora.

Subjekty a objekty: Věřitel, dlužník, podnikatel a likvidátor podle konkrétního ustanovení.

Postavení v právním systému: Podzákonné nařízení vlády. Konkretizuje zákonné zmocnění; při rozporu se zákonem má zákon přednost.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Nařízení č. 351/2013 Sb. provádí OZ č. 89/2012 Sb. Smluvní úrok, úrok z prodlení a smluvní pokuta mají odlišný titul; zvláštní režim výživného se posuzuje samostatně.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

§ 2: Obecný roční úrok z prodlení odpovídá repo sazbě ČNB pro první den pololetí, v němž prodlení vzniklo, zvýšené o osm procentních bodů. Dodané znění stanoví pro výživné nezletilého bez plné svéprávnosti prvních šest měsíců 2,5 promile dlužné částky denně; následně obecnou sazbu.

Podklad: 351-2013-Sb narizeni vlady vyse uroku z prodleni - s uplatnenim pohledavky - odmena likvidatora.pdf • 5 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 227 slov resumé včetně úvodu z 1814 slov vyčištěného podkladu (12,51 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.